시점확인필
03/24/2026
15:22:44
KST
코스콤시점확인센터

Extreme 7520 스위치 6대 구매 건

네이버클라우드 주식회사(이하 '구매자')와 아이클라우드 주식회사(이하 '판매자')는 '구매자'가 주문하는 물품(이하 '계약물품')에 대한 공급과 관련하여 다음과 같이 공급계약을 체결합니다.

기타 본 계약의 상세한 조건에 대하여는 다음의 **'주요계약내용'** 및 **'계약 일반조건'**에 명시됩니다. '구매자'와 '판매자'는 **'주요계약내용'** 및 **'계약 일반조건'**에 동의하며, 본 계약의 성립을 증명하기 위하여 양 당사자는 계약서에 상호 서명한 후 각각 파일 또는 인쇄 형태로 보관합니다.

Contract Verified
CONTRACT VERIFIED

2026년 03월 24일

'구매자'		**'판매자'**	
네이버클라우드 주식회사 경기 성남시 분당구 불정로 6 (정자동, 네이버 그린팩토리) 129- 86- 31394 대표이사 김유원	날인(서명)	아이클라우드 주식회사 서울특별시 영등포구 영등포로 150 (당산동1가, 생각공장 당산)A동 13층 11~16호 523- 87- 01823 대표이사 임재용	날인(서명)

발주서

NAVER

공급정보

공급하는 자 (제공자)		공급받는 자 (구매자)	
상호	아이클라우드 주식회사	상호	네이버클라우드 주식회사
사업자등록번호	5238701823	사업자등록번호	1298631394
대표자	임재용	대표자	김유원
주소	서울특별시 영등포구 영등포로 150 (당산동1가, 생각공장 당산) A동 13층 11~16호	주소	경기 성남시 분당구 불정로 6 (정자동, 네이버 그린팩토리)

발주정보

· 발주명	Extreme 7520 스위치 6대 구매 건	· 발주번호	PO-20260324-0015
· 발주일자	2026/03/24	· 지급수단	계좌이체

발주내역

총 공급가액 **88,121,600** KRW (세금포함 96,933,760)

품목

품목명	단가	수량	단위	공급금액	제조사	모델명	납품장소	검수조건	하자보증기간	납품기한	납품희망일
7520-48Y-8C-AC-F	12,597,000	6	EA	75,582,000	EXTREME	Extreme 7520-48Y Switch with front-back airflow	기타	납품완료 후 10일 이내	검수합격일 로부터 24개월	2026/05/21	
XN-2P-RKMT299	134,000	6	EA	804,000	EXTREME		기타	납품완료 후 10일 이내	검수합격일 로부터 24개월	2026/05/21	
NBD AHR 7520-48Y-8C-AC-F	868,000	6	EA	5,208,000	EXTREME		기타	납품완료 후 10일 이내	검수합격일 로부터 24개월	2026/05/21	
7520-48Y-8C-AC-F I 1년 유지보수	3,263,800	2	년	6,527,600	EXTREME		기타	납품완료 후 10일 이내	검수합격일 로부터 24개월	2026/05/21	

공급가액 **88,121,600** KRW (세금포함 96,933,760)

보증보험 및 지체보상금

통화 : KRW

발행여부	구분	보증요율 및 기준 (부가세포함)	금액

CONTRACT VERIFIED
Contract Verified

발행여부	구분	보증요율 및 기준 (부가세포함)	금액
-	계약이행보증	-	-
-	선급금이행보증	-	-
-	하자이행보증	-	-
-	지체보상금	지체1일당 계약금액(VAT포함)의 1.5/1000	

비고(특기사항)

- 입고 IDC: 평촌 3대, 가산 2대, 판교 1대

본 주문서(발주서)에서 정하지 않은 내용은 다음에 명시되는 '계약서' 또는 '계약일반조건'에 따릅니다.

Contract Verified
CONTRACT VERIFIED
Contract Verified

기본계약

제1조 (양당사자 의무)

① ‘구매자’는 ‘제공자’에게 ‘발주서’에 정한 계약물품(또는 계약업무)의 제공을 의뢰하고, ‘제공자’는 이를 성실히 제공한다.

② ‘구매자’는 본 계약 제9조의 최종 검사에 합격한 계약물품(또는 계약업무)에 대하여 **‘발주서’**에 따른 계약금액을 ‘제공자’에게 지급한다.

제2조 (기본원칙)

① ‘구매자’와 ‘제공자’는 상호존중 및 신의성실의 원칙에 따라 계약을 이행한다.

② ‘구매자’와 ‘제공자’는 본 계약의 이행에 있어서 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 “하도급법”이라 한다), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 “공정거래법”이라 한다) 및 관련 법령의 제규정을 준수한다.

③ ‘구매자’와 ‘제공자’는 본 계약상 권리와 의무를 이행함에 있어서 독립된 계약자의 지위를 가지며 본 계약에 명시된 경우를 제외하고는 상대방을 대리하거나 상대방의 의무를 부담하지 않는다.

제3조 (기본계약 및 개별계약)

① 본 계약은 ‘구매자’와 ‘제공자’ 간 계약물품(또는 계약업무)의 제공에 관한 기본사항을 정한 기본계약에 해당하며, 양당사자는 본 계약보다 상세한 내용의 합의를 위하여 별도의 개별계약을 체결할 수 있다.

② ‘구매자’와 ‘제공자’가 체결하는 개별계약에서 달리 정함이 없는 한 본 계약은 개별계약에 있어서도 동일하게 적용되나, 본 계약의 내용과 개별계약의 내용이 상충되는 경우 개별계약의 내용이 우선 적용된다. 단, 개별계약에서 계약물품(또는 계약업무)의 상세내역을 본 계약에서 정하도록 합의한 경우에는 본 계약의 내용에 따른다.

③ ‘구매자’와 ‘제공자’는 본 계약 및 개별계약을 준수하여야 한다.

제4조 (사급자재)

① ‘구매자’는 품질의 유지·개선 기타 정당한 사유가 있거나 ‘제공자’로부터 요청이 있는 경우에는 목적물의 제조에 사용되는 재료·부품·반제품 또는 제품 등 (이하 "사급자재"라 한다)의 전부 또는 일부를 ‘제공자’에게 지급할 수 있다. ‘구매자’가 다음 각 호와 같은 정당한 사유를 규명할 수 없는 경우 ‘제공자’는 ‘구매자’의 사급자재 지급을 거부할 수 있다.

1. 기존 제품과 동일한 사양 및 품질 유지를 위하여 기제작된 프레스/플라스틱 금형 등을 사용해야 하는 경우
2. 계약물품의 제조/가공 및 운송/수출입 통관 등을 위해 사급자재 사용이 필요한 경우
3. ‘제공자’가 납품한 계약물품의 하자, 불량 발생 등의 개선을 위하여 사급자재 사용이 필요한 경우
4. 그 밖에 ‘구매자’의 사급자재 사용 요청을 ‘제공자’가 허락하는 경우

② 사급자재의 유·무상 여부, 품명·수량·제공일, 지급장소, 대가 및 그 지급방법·지급기일, 불량품으로 인한 손해배상 등은 ‘구매자’와 ‘제공자’가 협의하여 서면으로 정한다.

③ ‘제공자’는 ‘구매자’가 정한 공급업자로부터 사급자재를 직접 수령한 경우에는 즉시 수령증을 ‘구매자’에게 송부한다.

④ ‘제공자’는 사급자재를 수령하는 경우 신속하게 이를 검사하여 품질, 수량 등을 확인하고 사급자재의 하자 또는 수량의 과부족 등의 이상이 있을 경우 즉시 ‘구매자’에게 통지하여 상호 협의하여 처리한다. ‘구매자’가 정한 공급업자로부터 직접 수령한 경우에도 그러하다.

⑤ ‘구매자’가 사급자재의 하자 또는 수량부족에 대해 알았던 경우를 제외하고 ‘제공자’가 제4항의 검사를 태만히 하여 발생한 사급자재의 하자 및 수량부족에 대한 책임은 ‘제공자’가 부담한다. 다만, 사급자재의 성질상 수령 즉시 하자를 발견할 수 없는 경우 수령 후 6개월 이내에 사급자재의 하자가 발견되면 ‘구매자’가 하자에 기인하는 손해배상 등의 책임을 지며, 6개월 내에 하자가 발견되기 어렵다고 인정되는 경우에는 추가로 6개월을 연장할 수 있다.

⑥ ‘구매자’는 ‘제공자’로부터 사급자재의 이상에 대한 통지를 받으면 그 내용을 확인한 후 대체품 또는 부족분을 추가 지급한다.

⑦ ‘제공자’는 작업도중 사급자재에 이상을 발견한 때에는 작업을 중지하고 ‘구매자’에게 그 사실을 통지한 후 상호 협의하여 이를 처리한다.

⑧ ‘제공자’가 사급자재의 이상에 대한 조치를 태만히 하여 손해가 발생한 경우 그 손해는 ‘제공자’가 부담한다.

⑨ 무상 사급자재에 대한 ‘제공자’의 가공불량이 위탁 시 합의한 허용치를 초과한 경우에는 ‘제공자’는 그 초과분에 상당하는 가공비 및 해당 사급자재에 상당하는 금액을 ‘구매자’에게 지급한다. 이 경우 불량율의 허용치, 지급금액 및 방법 등에 대하여는 상호 협의하여 품목별·재료별로 구분하여 정한다.

⑩ ‘구매자’는 유상 사급자재에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하지 아니한다.

1. 해당 목적물에 대한 대금의 지급기일 전에 유상 사급자재의 구매대금이나 사용대가의 전부 또는 일부를 지급하게 하는 행위
2. 자기가 구입·사용하거나 제3자에게 공급하는 조건보다 불리한 조건으로 유상 사급자재의 구매대금이나 사용대가를 지급하게 하는 행위

⑪ 사급자재의 소유권은 ‘구매자’가 보유한다. 다만, ‘구매자’가 유상으로 지급한 사급자재는 ‘제공자’가 그 대금을 완제한 때부터 ‘제공자’의 소유로 한다.

제5조 (사급자재 등의 관리)

① ‘제공자’는 ‘구매자’ 소유의 무상 사급자재, 대여품, 대금을 완제하기 전인 유상 사급자재, 설비 등(이하 “대여설비”라 한다.)을 선량한 관리자의 주의를 가지고 관리하여야 한다.

② ‘제공자’는 대여설비를 ‘구매자’의 서면에 의한 사전 승낙 없이 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 지급 또는 대여한 목적 이외의 용도로 사용
2. 제3자에게 매각.대여.담보권 설정
3. 그 밖에 ‘구매자’의 소유권을 침해하는 일체의 처분행위

③ ‘제공자’는 ‘구매자’ 소유의 대여설비를 ‘제공자’의 자산과 명확하게 구별될 수 있도록 적절한 명인방법(明認方法)을 갖추어 공시(公示)하여야 하며, 물품관리 장부상에도 ‘구매자’의 소유임을 명확하게 구분하여 기재한다.

④ ’제공자’는 무상 사급자재의 잔재·단재 또는 절분의 처리에 대하여 ‘구매자’의 처분에 따르며, 그 처리비용이 발생할 경우에는 ‘구매자’와 협의하여 정한다.

⑤ ‘제공자’는 대여설비의 지급·대여기간이 종료되거나 계약이 해제·해지된 경우에는 이를 즉시 ‘구매자’에게 반환한다.

⑥ ‘구매자’는 필요한 경우 ‘제공자’의 동의를 얻어 ‘제공자’의 사업장을 방문하여 대여설비의 사용 및 보관상태를 조사할 수 있다. ‘구매자’의 위임을 받은 자가 ‘제공자’의 동의를 얻은 경우에도 또한 같다.

⑦ ‘구매자’는 조사결과 제1항부터 제5항까지의 규정을 위반한 사실이 있는 경우에는 그에 대한 개선을 요구할 수 있으며, ‘제공자’는 자신의 책임과 부담으로 이에 필요한 조치를 취한다.

⑧ 대여설비가 ‘제공자’에게 책임 있는 사유로 멸실·훼손된 경우에는 ‘제공자’는 완전한 대체품을 제공하거나 그 손해를 지체 없이 배상한다.

⑨ ‘제공자’는 조세를 포함한 공과금의 체납처분 그 밖의 강제집행을 받았거나 받을 우려가 있는 경우에는 대여설비가 강제집행 되어 ‘구매자’의 재산권이 침해되지 아니하도록 적절한 조치를 하고, 이의 사실 및 경위를 즉시 ‘구매자’에게 서면으로 통지한다.

⑩ ‘제공자’는 대금을 완제한 사급자재 견본 등의 경우에도 제9항과 같은 사태가 발생할 경우 목적물의 납품에 영향이 없도록 보관 장소를 이전하는 등 필요한 조치를 취한다.

⑪ ‘제공자’는 대여설비의 정밀도 유지를 위하여 정기점검 및 교정을 하거나 이를 ‘구매자’에게 의뢰할 수 있다. 이 경우 ‘구매자’는 적극 협조한다.

제6조 (제조설비 등의 대여)

Contract Verified

① ‘구매자’는 필요가 있다고 인정되는 경우에 목적물의 제작에 사용되는 설비를 ‘제공자’에게 양도 또는 대여할 수 있다.

② 제1항에 의한 설비의 양도 또는 대여의 경우 가격, 임대료, 보관, 반납 등은 ‘구매자’와 ‘제공자’가 협의하여 정한다.

③ 설비 등의 양도에 따른 소유권 및 위험부담의 이전에 대하여는 제4조 제11항을 준용한다.

제7조 (단가 및 대금의 결정)

① 단가는 목적물의 내용, 물량, 지식재산권 귀속, 인건비, 관리비, 물가 및 ‘제공자’의 적정 수익 등을 고려하여 ‘구매자’와 ‘제공자’가 협의하여 정한다.

② 제1항의 단가는 별도의 약정이 없는 한 ‘구매자’가 지정하는 인도장소까지의 포장비, 운임, 하역비, 설치비, 국내/외 검수비, 보험료 등 일체의 비용을 포함한 것으로 한다. 다만, 관련 법률에 따라 ‘구매자’가 부담하여야 하는 비용 등은 포함되지 않는다.

③ 신제품(초도품) 제작 등과 같이 발주 전에 확정단가를 정하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 ‘구매자’와 ‘제공자’가 협의하여 정한 임시단가를 적용한다. 이 경우 임시단가와 확정단가의 차액은 확정단가를 정하는 때에 소급하여 정산한다.

제8조 (계약물품의 인도 등)

① ‘제공자’는 **‘발주서’**에서 정한 납품일정에 따라 **‘발주서’**에서 정한 납품장소에 ‘제공자’의 비용과 책임으로 계약물품을 운송, 인도, 설치하여야 하며, ‘구매자’가 검사하여 합격한 것에 한해 납품이 완료된 것으로 본다.

② ‘구매자’와 ‘제공자’는 사전에 상대방과 협의하여 납기를 변경할 수 있다.

③ ‘제공자’는 목적물을 납기까지 납품할 수 없다고 판단하는 경우에는 사전에 그 원인 및 납품예정일을 ‘구매자’에게 서면으로 통지한다.

④ ‘제공자’가 납기에 납품하지 못한 때에는 ‘구매자’는 ‘제공자’에게 납기지연으로 인한 손해배상을 청구할 수 있으며 배상청구의 범위는 별도로 정한 품질보증 및 납기보증계약서에 따른다. 다만, ‘제공자’가 고의 또는 과실 없음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ ‘구매자’는 개별계약에 명시된 납품기준을 위반하지 아니하는 한 ‘제공자’의 목적물의 납품에 대한 수령을 거부하거나 지연하여서는 아니 되며, 수령의 거부 또는 지연으로 인하여 ‘제공자’가 손해를 입은 경우에는 이를 배상한다.

⑥ ‘제공자’는 운송과정 중 계약물품이 멸실, 훼손되지 않도록 견고히 포장하는 등 충분한 안전조치를 취해야 한다.

제9조 (검사 등)

① ‘구매자’는 ‘제공자’가 납품한 목적물을 검사할 수 있다. 검사기준 및 방법은 ‘구매자’와 ‘제공자’가 협의하여 객관적이고 공정·타당한 방법으로 정한다.

② **‘발주서’**에서 별도로 정한 검사 기일이 없는 경우 ‘구매자’는 목적물의 수령일로부터 10일 이내에 검사결과를 ‘제공자’에게 서면으로 통지하며 ‘구매자’가 이 기간 내에 통지하지 아니하면 검사에 합격한 것으로 본다. 다만, ‘구매자’에게 통지 지연에 대한 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ ‘구매자’는 납품된 목적물이 검사에 합격한 때에는 이를 증명하는 서면을 ‘제공자’에게 교부한다. 이 경우 서면이 교부된 시점에 목적물이 인도된 것으로 본다. 다만, 수령하는 때에 검사를 하지 아니하는 것으로 정한 경우에는 수령시점에 인도된 것으로 본다.

④ 검사비용은 ‘구매자’가 부담하며, ‘제공자’가 ‘구매자’의 요구에 따라 제3자에게 검사를 의뢰한 경우에도 그 비용은 ‘구매자’가 부담한다.

⑤ ‘구매자’는 검사기간 중 ‘제공자’가 납품한 목적물을 선량한 관리자의 주의를 가지고 관리한다.

⑥ ‘구매자’는 검사결과 목적물의 수정이나 보완의 필요성이 있는 경우 ‘제공자’와 협의하여 재납품 방법 및 절차 등을 정한다. 이때 재납품에 소요되는 비용은 귀책사유 및 책임의 정도에 따라 상호 협의하여 정한다.

⑦ ‘구매자’는 ‘발주서’에 명시된 검사기준 및 방법을 위반하지 아니하는 한 ‘제공자’가 납품한 목적물에 대해 불합격으로 판정하여서는 아니되며, ’구매자’는 목적물에 대해 불합격 판정하는 경우에 ‘제공자’에게 그 사유를 구체적으로 기재하여 서면으로 통지한다. ‘구매자’의 검사결과에 이견이 있는 경우 ‘제공자’는 검사결과 통보일로부터 10일 이내에 ‘구매자’에게 재검사를 신청할 수 있다.

⑧ 목적물은 검사에 합격한 시점부터 ‘구매자’의 소유로 한다.

제10조 (불합격품 등의 처리)

① ‘제공자’는 ‘구매자’의 검사결과 목적물의 수량이 부족한 것으로 판정되거나 목적물이 불합격된 경우에는 ‘구매자’의 요구에 따라 신속하게 그 부족분 또는 대체품을 납품한다. 이 경우에도 ‘제공자’는 납품지연에 따른 책임을 진다.

② ‘제공자’는 검사결과 불합격품 또는 과납품이 발생한 경우에는 ‘구매자’가 정하는 기간 내에 이를 회수한다. 다만, 불합격사유가 경미한 경우에는 ‘구매자’는 불합격품임에도 불구하고 이를 인수할 수 있으며 이 때 목적물의 대금은 최초 약정대금에서 상호 협의하여 조정할 수 있다.

③ ‘제공자’가 ‘구매자’가 정하는 회수 기간 내에 불합격품 또는 과납품을 회수하지 아니한 때에는 ‘구매자’는 이를 ‘제공자’에게 반송하거나 ‘제공자’와 협의하여 폐기할 수 있다.

④ ‘구매자’가 정하는 회수 기간이 지나서까지 ‘제공자’가 불합격품 또는 과납품을 회수하지 아니한 경우에는 ‘구매자’가 보관하는 불합격품 또는 과납품의 전부 또는 일부가 멸실·훼손 또는 변질되었어도 ‘제공자’는 ‘구매자’에게 그 손해를 청구할 수 없다. 다만, ‘구매자’가 정하는 회수 기간 내에 ‘구매자’의 귀책사유로 생긴 손해에 대해서는 그러하지 아니하다.

⑤ 불합격품이 ‘구매자’가 지급한 사급자재의 하자에 따라 발생한 경우에는 이에 대한 책임은 ‘구매자’가 부담한다.

제11조 (부당한 위탁취소 및 반품 등의 금지)

① ‘구매자’는 ‘제공자’의 책임으로 돌릴 사유가 아니면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하지 아니한다.

1. 위탁을 임의로 취소하거나 변경하는 행위
2. 목적물의 납품 등에 대한 수령을 거부하거나 지연하는 행위

② ‘구매자’가 제1항에 따른 수령거부나 지연 중 ‘구매자’와 ‘제공자’ 쌍방의 귀책사유 없이 목적물이 멸실·훼손 또는 변질되거나 제3자에게 손실이 발생하면 그 책임은 원칙적으로 ‘구매자’가 부담한다.

③ ‘구매자’는 ‘제공자’로부터 목적물을 수령한 경우 ‘제공자’의 책임으로 돌릴 사유가 아니면 그 목적물을 반품하지 아니한다.

제12조 (계약이행보증 및 선급금이행보증)

① ‘구매자’와 ‘제공자’가 계약이행보증을 ‘발주서’에서 합의한 경우, ‘제공자’는 본 계약 체결 후 5영업일 이내에 ‘구매자’에게 계약이행보증금을 현금으로 예치하거나 또는 계약기간을 보증기간으로 하는 계약이행보증보험증권을 제출한다.

② ‘구매자’와 ‘제공자’가 선급금 지급 및 선급금이행보증을 ‘발주서’에서 합의한 경우, ‘제공자’는 본 계약 체결 후 5영업일 이내에 ‘구매자’에게 계약기간을 보증기간으로 하는 선급금이행보증보험증권을 제출한다.

③ 본 조의 이행보증금은 ‘제공자’의 계약불이행 또는 ‘제공자’의 귀책사유로 인한 계약 종료 시 ‘구매자’에게 귀속되며, 계약불이행 또는 계약 종료에 따른 ‘구매자’의 손해액이 본 조의 이행보증금을 초과할 경우 ‘구매자’는 ‘제공자’에게 그 초과분의 배상을 청구할 수 있다.

④ ’구매자’가 ‘제공자’로부터 본 조에 따라 이행보증금을 수령한 경우, ‘구매자’는 ‘제공자’가 이행보증한 사항이 정상적으로 이행 완료된 경우 이행보증금을 ‘제공자’에게 반환하며, 이 경우 위 보증금에 대한 이자는 가산하지 아니한다.

제13조 (하자보증)

① ‘제공자’는 계약물품(또는 계약업무)의 검사 완료일로부터 ‘발주서’에서 정한 하자보증기간(단, **‘발주서’**에서 별도로 하자보증기간을 정하지 않은 경우에는 관련 법령에 따른 기간을 하자보증기간으로 본다) 동안 해당 계약물품(또는 계약업무)에 대한 하자보증의무를 부담한다.

Contract Verified

② **'발주서'**에서 하자이행보증에 관한 사항을 정한 경우, '제공자'는 검사 완료 후 5영업일 이내에 '구매자'에게 하자이행보증금을 현금으로 예치하거나 또는 하자이행보증보험증권을 제출하여야 한다.

③ 하자보증기간 중 하자가 발생한 경우 '구매자'의 요청에 따라 '제공자'는 하자를 보수하거나 본 계약에 따른 계약물품과 동일한 물건으로 대체하여야 하며, 하자보수 또는 대체이행이 불가능한 경우 해당 계약물품(또는 계약업무)에 상응하는 금원을 반환하여야 한다.

④ 하자의 발생 또는 하자보수 요청이 하자보증기간 중에 이루어진 경우 하자보증기간 만료한 후라도 '제공자'는 자신의 책임과 비용으로 전항에 따른 의무를 이행하여야 한다.

⑤ '제공자'가 본 조에 따른 하자보수를 이행하지 아니할 경우 본 조의 하자이행보증금은 '구매자'에게 귀속된다.

⑥ '구매자'가 '제공자'로부터 본 조에 따라 하자이행보증금을 수령한 경우, '구매자'는 하자보증기간 중 하자보수업무가 정상적으로 이행 완료되면 하자보증기간 만료 후 하자이행보증금을 '제공자'의 청구가 있는 날로부터 10일 이내에 반환하며, 이 경우 위 보증금에 대한 이자는 가산하지 아니한다.

제14조 (계약금액의 지급)

① '제공자'는 계약물품(또는 계약업무)의 검사 완료 후 '발주서'에서 정한 청구조건에 따라 세금계산서를 발행하여 '구매자'에게 계약금액의 지급을 청구하며, '구매자'는 '발주서'에서 정한 지급조건에 따라(별도로 정한 날이 없는 경우, '제공자'의 청구계산서의 발행일로부터 10영업일 이내에) 계약금액을 현금으로 지급한다.

② '구매자'가 정당한 사유 없이 계약금액을 계약물품의 수령일(또는 계약업무 완료일)로부터 60일을 초과하여 지급하는 경우, 그 초과기간에 대하여 공정거래위원회 고시이율에 따른 지연이자를 '제공자'에게 지급한다.

③ '구매자'와 '제공자'는 서로 합의하여 계약금액을 상계할 수 있으며, 사전에 상계내역을 상대방에게 통지하여 상대방의 이의가 없는 경우에는 상계내역을 통지하는 것으로써 상계합의서 작성을 갈음할 수 있다.

제15조 (지체상금)

① '제공자'가 정당한 사유없이 납기 내에 납품을 완료하지 못한 경우, '구매자'는 지체일수에 해당하는 지연배상액(이하 "지체상금"이라 한다)을 대금에서 공제한다. 지체상금은 '발주서'에서 별도로 정한 지체상금 기준이 없는 경우 지체일수에 대금의 1000분의 1.5를 곱한 금액을 원칙으로 하되, 계약 이후 설계와 제조가 일괄하여 이루어지고 그 설계에 대하여 발주한 목적물의 제조에 대해서는 지체일수에 대금의 1000분의 1을 곱한 금액으로, 용역 과업 수행에 대하여는 지체일수에 대금의 1000분의 2.5를 곱한 금액으로 한다.

② 제1항의 경우 기성부분 또는 완료부분을 '구매자'가 검사를 거쳐 인수한 경우(인수하지 아니하고 관리·사용하고 있는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에는 그 부분에 상당하는 금액을 대금에서 공제한 금액을 기준으로 지체상금을 계산한다. 이 경우, 기성부분 또는 완료부분은 성질상 분할할 수 있는 목적물에 대한 완성부분으로 인수하는 것에 한한다.

③ '구매자'는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 납품이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 불가항력의 사유에 의한 경우
2. '구매자'가 지급하기로 한 사급자재 등의 공급이 지연되는 사정으로 목적물 제조가 불가능하였을 경우
3. '구매자'의 책임으로 목적물 제조가 지연되거나 중단된 경우
4. '제공자'의 부도 등으로 연대보증인이 보증이행을 할 경우(부도 등이 확정된 날부터 '구매자'가 보증이행을 지시한 날까지를 의미한다)
5. '제공자'의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증이행 할 경우('구매자'로부터 보증채무이행청구서를 접수한 날부터 보증이행개시일 전일까지를 의미한다. 다만 30일 이내에 한한다)
6. '구매자'가 대금지급을 지체하고, 그 이행이 현저히 곤란한 것을 이유로 '제공자'가 목적물 제조를 진행하지 않은 경우
7. 그 밖에 '제공자'의 책임 없는 사유로 인하여 지체된 경우

④ 지체일수는 다음과 같이 산정한다.

1. 납기 내에 납품을 완료한 경우 검사에 소요된 기간은 지체일수에 산입하지 아니한다. 다만, 납기 이후의 검사 시 목적물 등의 전부 또는 일부가 계약내용과 다르거나 하자 등이 있어 그에 대한 수정요구를 한 경우에는 수정요구를 한 날로부터 최종검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.
2. 납기를 경과하여 납품을 완료한 경우에는 납기 익일부터 검사(수정요구를 한 경우에는 최종검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.

⑤ '구매자'가 이 기본계약 또는 개별계약으로 정한 선급금이나 기성금을 지급하지 않는 경우에는 '제공자'가 상당한 기한을 정하여 그 지급을 요청할 수 있고, 지급을 요청하였음에도 불구하고, '구매자'가 이를 지급하지 아니하면 '제공자'는 위탁받은 제조 등의 작업에 대한 중지기간을 정하여 '구매자'에게 통보하고 제조 등의 전부 또는 일부를 일시 중지할 수 있다.

⑥ 제5항에 따라 목적물의 제조 등의 중지기간은 지체상금 산정 시 지체일수에서 제외한다.

제16조 (하자담보책임)

① '제공자'는 제9조에 따라 목적물의 소유권이 이전된 후 6개월 이내에 '제공자'의 책임으로 인정되는 하자가 발견된 경우에는 '제공자'는 그의 책임과 부담으로 지체 없이 목적물을 수리하여 주거나 완전한 목적물과 교환해 준다. 다만, '구매자'와 '제공자'가 목적물의 특성 등 제반 요소를 고려하여 필요하다고 인정 될 경우에는 상호 합의하에 하자담보책임 기간을 달리 정할 수 있으며, 하자 발생에 있어 일부 '구매자'의 귀책사유가 인정되는 경우 하자원인의 규명주체, 하자원인의 종류, 그에 따른 책임부담비율 등을 고려하여 양당사자가 합의하여 처리한다.

② 본 계약 또는 개별계약으로 정한 하자담보책임기간이 관련 법령에서 정한 하자담보책임기간보다 더 장기인 경우에는 관련법령에서 정한 기간으로 한다.

③ 제1항 하자의 책임여부에 대하여 '구매자'와 '제공자'가 합의하지 못하는 경우에는 공신력 있는 제3자의 판정이나 그 밖에 객관적으로 입증되는 절차와 방법에 따르되, 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그 법률에서 정한 바에 따른다.

제17조 (기술자료 제공 요구)

① '구매자'는 '제공자'의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구하여서는 아니 된다. 단, '구매자'는 다음 각 호와 같은 정당한 사유가 있는 경우에 한하여 '제공자'의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구할 수 있다.

1. '제공자'가 납품한 계약물품의 설치 또는 '구매자' 시스템/서비스와의 연동을 위해 필요한 경우
2. '제공자'가 납품한 계약물품을 '구매자'가 운영하기 위해 상시적으로 확인이 필요한 경우
3. '제공자'가 납품한 계약물품으로 인하여 '구매자'의 시스템/서비스에 장애가 발생하여 조치가 필요한 경우
4. 그 밖에 긴급하거나 불가피한 문제 해결을 위하여 '구매자'의 기술자료 제공 요청을 '제공자'가 허락한 경우

② 본 조 제 1항 단서에 따라 '구매자'가 요구할 수 있는 '제공자'의 기술자료는 '제공자'가 합리적인 노력에 의하여 비밀로 관리하고 있는 제조 · 수리 · 시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보
2. 목적물의 제조 등을 위한 연구자료, 연구개발보고서 등 '제공자'의 생산 · 영업활동에 기술 적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 정보

③ '구매자'는 '제공자'에게 기술자료 제공을 요구할 때에 다음 각 호의 사항을 '제공자'와 사전에 합의하고, 동 사항을 기재한 서면을 '제공자'에게 교부한다.

1. 기술자료 제공 요구의 목적
2. 요구대상 기술자료와 관련된 권리귀속 관계
3. 요구대상 기술자료의 대가 및 대가의 지급방법

Contract Verified

4. 요구대상 기술자료의 명칭 및 범위
5. 요구일, 제공일 및 제공방법
6. 그 밖에 '구매자'의 기술자료 제공 요구가 정당함을 입증할 수 있는 사항

④ '제공자'가 '구매자'에게 기술자료를 제공하는 경우 '구매자'는 해당 기술자료를 제공받는 날까지 해당 기술자료의 명칭 및 범위, 기술자료의 사용기간, 기술자료를 제공받아 보유할 임직원의 명단, 기술자료의 비밀유지 의무, 기술자료의 목적외 사용금지, 비밀유지 의무 및 목적 외 사용금지 의무 위반에 따른 배상, 기술자료의 반환 또는 폐기방법, 기술자료의 반환일 또는 폐기일이 포함된 비밀유지계약을 '제공자'와 체결하여야 한다.

⑤ '구매자'는 취득한 기술자료를 요구한 목적 이외의 용도로 유용하여서는 아니 된다.

⑥ '구매자'가 정당한 사유 또는 사전 서면 교부 없이 기술자료의 제공을 요구하거나 취득한 기술자료를 요구한 목적 이외의 용도로 유용하여 '제공자'에게 손해가 발생한 경우에는 '제공자'에게 발생한 손해에 대하여 배상책임을 진다. 다만, '구매자'에게 고의 또는 과실이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제18조 (지식재산권 등)

① '제공자'가 본 계약 체결 이전에 보유하고 있거나 본 계약의 목적과 관계없이 '제공자'가 별도의 비용을 투자하여 생성된 지식재산권(산업재산권과 저작권을 포함하며, 이하 같다)은 '제공자'에게 귀속된다.

② 목적물과 관련하여 '구매자'가 '제공자'에게 제공하였거나 '구매자'와 '제공자'가 공동으로 개발 또는 본 계약업무 수행을 위해 '제공자'가 개발한 특허권·실용신안권·의장권·상표권·저작권 및 기술, 노하우(이하 "지식재산권 등"이라 한다)는 '구매자'의 소유로 한다.

③ 본 조의 '제공자'가 우선협상대상자로 선정되지 않은 제안사(이하 본 항에서 '제공자'와 구분하여 '제안사'라고 함)에 해당하는 경우, '제안사'가 우선협상대상자로 선정되기 위하여 단독으로 개발·기획·생산하여 '구매자'에 제출한 자료 등의 지식재산권 등은 본 조 제2항에도 불구하고 '제안사'에게 귀속된다. 만약 '구매자'가 '제안사'의 제출 자료 등에 대하여 추가적인 사용권 또는 지식재산권을 필요로 하는 경우, '구매자'는 사용조건(사용 절차, 대가 및 권리/권한 귀속 여부 등)에 대하여 '제안사'와 사전 협의하여야 한다.

④ '제공자'는 목적물의 공급 및 과업 수행을 위하여 '구매자'로부터 사용을 허락 받은 지식재산권을 본 계약에 의한 과업 수행 이외의 용도로 사용하지 않으며, '구매자'의 사전 서면승낙 없이 제3자에게 누설하거나 사용하게 하지 않는다. 이는 본 계약의 계약기간 중은 물론 계약의 종료 또는 해지 이후에도 동일하다.

⑤ '구매자'와 '제공자'는 목적물과 관련하여 지식재산권 침해 등 분쟁이 발생한 경우 상대방에게 지체 없이 통지하여야 하며, '구매자'와 '제공자'가 협의하여 처리하고, '구매자' 또는 '제공자' 중 책임이 있는 자가 상대방의 손해에 대해 배상한다.

⑥ '제공자'는 목적물과 계약이행 시 산출되는 산출물 등 '구매자'에게 제공되는 제반 사항과 계약이행을 위해 '제공자'가 사용하는 자료, S/W라이센스 등이 제3자의 지식재산권을 포함한 모든 권리를 침해하지 않은 것이어야 하며, '제공자'는 이에 대해 보증한다.

제19조 (해제, 해지)

① '구매자' 또는 '제공자'는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 서면으로 본 계약의 일부 또는 전부를 해제하거나 해지할 수 있다.

1. '구매자' 또는 '제공자'가 금융기관으로부터 거래정지 처분을 받고 본 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우
2. '구매자' 또는 '제공자'가 감독기관 등으로부터 영업취소, 영업정지, 인·허가의 취소 등의 처분을 받아 본 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우
3. '구매자' 또는 '제공자'에게 어음 및 수표의 부도, 제3자에 의한 강제집행(가압류 및 가처분 포함), 파산신청, 회생절차개시신청 또는 간이회생절차개시의 신청 등 영업상의 중대한 사유가 발생하여 본 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우
4. '구매자' 또는 '제공자'가 해산, 영업의 양도 또는 다른 회사로의 합병을 결의하여 본 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우. 다만, 영업의 양수인 또는 합병된 회사가 그 권리와 의무를 승계함에 대해 상대방이 동의한 경우에는 그러하지 아니하다.
5. '구매자' 또는 '제공자'가 재해 그 밖의 사유로 인하여 본 계약을 이행하기 곤란하다고 쌍방이 인정한 경우

② '구매자' 또는 '제공자'는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 상대방에게 서면으로 7일 이상의 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때에는 본 계약 및 개별 발주서에 따른 계약의 전부 또는 일부를 해제하거나 해지할 수 있다.

1. '구매자' 또는 '제공자'가 본 계약을 위반하였을 경우. 다만, '구매자' 또는 '제공자'의 미이행 부분이 사소하고, 본 계약의 목적 달성과 관계없는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. '제공자'가 정당한 사유 없이 계약물품 납품(또는 계약업무 완료)을 거부하거나 상당 기간 동안 지연하여 기한 내에 계약물품 납품(또는 계약업무 완료)이 곤란하다고 인정되는 경우
3. '구매자'가 정당한 사유 없이 '제공자'에게 계약금액을 지급하지 않는 경우

③ 제1항 또는 제2항에 따른 해제 또는 해지는 '구매자'의 검사를 필한 부분과 기성검사를 필하지 않은 부분 중 객관적으로 목적물 제조 등의 사실이 확인된 부분(추후 검사결과 불합격으로 판정된 경우에는 그러하지 아니하다)에 대해 적용하지 아니한다.

④ '구매자' 또는 '제공자'는 본 조 제1항 및 제2항 각호의 해제 또는 해지사유가 발생하였을 경우 상대방에게 지체 없이 통지하여야 한다.

⑤ 제1항에 의하여 계약이 해제 또는 해지되었을 때는 각 당사자의 상대방에 대한 일체의 채무는 기한의 이익을 상실하고, 당사자는 상대방에 대한 채무를 지체 없이 이행한다.

⑥ 해제 또는 해지와 관련하여 해제(해지)권자에 대하여 손해가 발생하였을 때에는 상대방은 그 손해를 배상하여야 한다.

⑦ 제1항 또는 제2항에 따라 계약을 해제 또는 해지한 경우 '구매자'는 기성검사를 필한 부분과 기성검사를 필하지 않은 부분 중 객관적인 자료에 의해 이행사실 확인된 부분(추후 검사결과 불합격으로 판정된 경우는 그러하지 아니하다)에 대한 대금을 '제공자'에게 지급한다.

⑧ 제1항 및 제2항에 따라 본 계약이 해제 또는 해지된 경우 '구매자'와 '제공자'는 다음 각 호에서 정한 의무를 동시에 이행한다. 다만, 일부 해제 또는 해지된 경우에 잔존계약의 이행과 관련된 범위 내에서는 그러하지 아니하다.

1. '구매자' 또는 '제공자'는 상대방으로부터 제공받은 이 계약과 관련한 모든 자료를 반환하고, 저장된 자료를 삭제한다.
2. '구매자' 또는 '제공자'는 상대방으로부터 제공받은 이 계약과 관련한 자료를 활용하지 아니한다.
3. '제공자'는 '구매자'로부터 지급받은 대금과 그 이자를 더하여 반환한다.
4. '구매자' 또는 '제공자'는 상대방으로부터 이용허락받은 지식재산 등을 이용하지 아니한다.

⑨ '구매자'가 제1항 또는 제2항에 따라 계약을 해제 또는 해지한 경우 '제공자'는 다음 각 호의 사항을 이행한다.

1. 해제 또는 해지의 통지를 받은 부분에 대한 목적물 제조 등을 지체 없이 중지한다.
2. 대여품이 있을 때에는 지체 없이 '구매자'에게 반환한다. 이 경우 해당 대여품이 '제공자'의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때에는 원상회복 또는 그 손해를 배상한다.
3. '구매자'가 무상으로 제공한 사급자재 등 중 목적물 제조 등의 기성부분으로서 인수된 부분에 사용한 것을 제외한 남은 사급자재 등을 지체 없이 '구매자'에게 반환한다. 이 경우 해당 사급자재 등이 '제공자'의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었거나 기성부분으로서 인수되지 아니한 부분에 사용된 때에는 원상으로 회복하거나 그 손해를 배상한다.

⑩ 손해배상금을 지급하거나 또는 대금을 반환해야 할 자가 이를 지연한 경우 그 지연기간에 대해 지연이자를 더하여 지급한다.

제20조 (계약업무의 연속성 보장)

① 본 계약업무 수행 중 '제공자'의 귀책사유로 계약이 해제 또는 해지되거나, 계약상의 업무가 실질적으로 불이행 되는 경우, '구매자'는 본계약에 정한 업무의 연속성을 유지하기 위하여 다음과 같은 권리를 보유합니다.

1. 해제 또는 해지 시점까지 발생한 산출물에 대한 소유권 및 일체의 지식재산권(저작권 및 2차적 저작물 작성권)의 취득
2. 본 계약에 정한 업무를 직접 수행하거나 또는 제3자에게 위탁하여 수행하게 하도록 하는 권리
3. 본 계약에 정한 업무를 수행하는데 직접 제공된 시설, 장비, 소스코드, 라이센스 등 제반 자원들에 대하여 당초의 계약기간 동안 소유하거나 사용할 수 있는 권리

② 본 조의 규정은 계약에 정한 업무의 연속성의 유지를 위하여 합리적으로 필요하고, 가능한 범위 내에서 적용됩니다.

③ 본 조의 적용으로 '제공자'에게 손해나 비용이 발생하는 경우 '구매자'는 정당한 보상을 합니다.

④ 본 조의 규정은 본 계약의 타 규정에 우선하여 적용하며, 제3자의 권리를 해하지 않습니다.

제21조 (안전보건)

① 안전보건사고에 대한 예방 의무 및 책임은 '제공자'에게 있으며, 사고 발생 시 대응과 그에 대한 책임은 '제공자'가 부담한다.

② '제공자'는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 '제공자'의 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다.

③ '제공자'의 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 작업을 중지하고 대피할 수 있다.

④ 제3항에 따라 작업을 중지하고 대피한 '제공자'의 근로자는 지체 없이 그 사실을 관리감독자(사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 사람) 또는 그 밖에 부서의 장(이하 '관리감독자 등')에게 보고하여야 한다.

⑤ '관리감독자 등'은 제4항에 따른 보고를 받으면 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다.

⑥ '제공자'는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있고 '제공자'의 근로자가 믿을 만한 합리적인 이유가 있을 때에는 제3항에 따라 작업을 중지하고 대피한 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 안된다.

⑦ '제공자'는 중대재해가 발생하였을 때에는 즉시 해당 작업을 중지시키고 '제공자'의 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다.

⑧ '제공자'는 중대재해가 발생한 사실을 알게 된 경우에는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 고용노동부장관에게 보고하여야 한다. 다만, 천재지변 등 부득이한 사유가 발생한 경우에는 그 사유가 소멸되면 지체 없이 보고하여야 한다.

⑨ '구매자'는 '제공자'의 근로자가 '구매자'의 사업장에서 작업을 하는 경우에 중대재해 처벌 등에 관한 법률("중대재해 처벌법")에 따라, '제공자'의 근로자에 대한 안전보건 조치의무를 부담한다. 이 경우 '구매자'는 '제공자' 또는 '제공자'의 근로자가 계약업무와 관련하여 산업안전보건법 등 관련 법령 또는 그에 따른 명령을 위반하면 '제공자'에게 그 위반행위를 시정하도록 필요한 조치를 할 수 있다. 이 경우 '제공자'는 정당한 사유가 없으면 그 조치에 따라야 한다.

⑩ 이 외 안전보건관련 사항은 산업안전보건법 또는 관련법령에 따른다.

제22조 (양도금지)

'구매자'와 '제공자'는 상대방의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 권리, 의무를 제3자에게 양도하거나 담보 제공 등 일체의 처분행위를 할 수 없다.

제23조 (대외홍보)

'구매자'와 '제공자'는 본 계약과 관계가 있는 보도자료 또는 홍보자료를 외부에 공개 사용할 경우 반드시 사전에 상대방의 서면동의를 득하여야 한다.

제24조 (기타사항)

① '구매자'와 '제공자'는 신의에 따라 성실히 계약을 이행하여야 한다.

② 본 계약은 양당사자의 서면 합의에 의해서만 변경될 수 있다.

③ 본 계약에 명시되지 않은 사항은 법률규정 및 상관례에 의한다.

제25조 (분쟁해결)

① 분쟁 발생 시, 원칙적으로 양당사자의 상호 합의에 의해 해결한다.

② 전항에 따라 해결되지 않는 분쟁에 대해서는 대한민국의 법률을 준거법으로 하여 민사소송법이 정하는 바에 따라 해결한다.

첨부1. 윤리실천협약서

'구매자'와 '제공자'는 경영활동의 동반자로서 투명하고 공정한 거래와 상호협력을 통하여 동반성장을 추구할 것을 약속하며, 이에 다음과 같은 윤리실천강령을 명시하여 '구매자'와 '제공자' 간의 거래 또는 계약에 적용 하여 준수할 것을 협약합니다.

제1조 ('구매자'의 의무) '구매자'는 '제공자'의 임직원 및 관계자와 거래 시 다음의 내용을 준수합니다.

① 금전 및 물품을 거래함에 있어서 투명하고 공정하게 처리하며, 정직하고 성실한 자세와 예의를 갖추고, '구매자' 근무규정 및 기업윤리를 준수합니다.

② '제공자'에게 부당한 거래 조건을 강요하거나 고압적인 언행 등 부적절한 행위를 하지 않습니다.

③ 어떠한 명목으로도 '제공자'에게 다음과 같은 사항을 요구하거나 수수하는 등의 행위를 하지 않습니다.

ⅰ) 금전, 유가증권, 선물, 상품권 등의 금전적 이익

ⅱ) 불건전 업소에서의 향응 또는 사회적 통념을 넘어서는 접대

ⅲ) 출장 시 편의 제공, 개인 휴가 지원 또는 업무목적 이외의 협찬 등의 편의

ⅳ) 거래일방에게 현저히 불리하거나 유리한 동산, 부동산의 거래 혹은 보증 및 금전대차 등 일체의 경제적 거래 행위

ⅴ) '제공자' 임직원 겸직 혹은 '제공자'에 대한 지분취득, 취업보장, 공동투자 등의 행위

ⅵ) 기타 이해관계를 이용한 일체의 금전적, 비금전적 편의 취득 행위

제2조 ('제공자'의 의무) '제공자'는 '구매자'의 임직원 및 관계자와 거래 시 다음의 내용을 준수합니다.

① '제공자'의 임직원 및 관계자는 '구매자'와 금전 및 물품을 거래함에 있어 투명하고 공정한 방식으로 법과 윤리를 준수합니다.

② '제공자'의 임직원 및 관계자는 '구매자'에게 제1조 ③항에 명시된 사항을 약속하거나 제공하지 않습니다.

③ '구매자'의 임직원 및 관계자가 제1조 ②항과 ③항을 위반하는 경우 '제공자'는 다음과 같은 방법에 따라 '구매자'의 기업윤리상담센터에 제보합니다.

ⅰ) 웹사이트: http://ethicsline.navercorp.com

ⅱ) 이메일: ethicsline@navercorp.com

ⅲ) 우편: (13561) 경기도 성남시 분당구 정자일로 95, NAVER 1784 Internal Audit

Contract Verified

제3조 (책임)

① ‘구매자’와 ‘제공자’는 제1조와 제2조의 내용에 대해 임직원 및 관계자를 상대로 교육하고, 성실히 이행하도록 독려합니다.

② ‘구매자’와 ‘제공자’는 본 협약서의 내용을 위반하는 임직원 및 관계자에 대해 적절한 수준으로 제재하여야 합니다.

③ 만약 ‘제공자’가 ‘구매자’ 임직원의 강압 등에 의하여 불가피하게 본 협약을 위반하더라도 ‘제공자’가 즉시 해당 행위를 ‘구매자’에 제보할 경우 ‘구매자’는 본 조에서 정한 불이익을 ‘제공자’에 적용하지 않습니다.

제4조 (제보 보상)

‘구매자’는 제2조 제③항에 따라서 제보로 접수된 내용이 사실로 확인되고 징계사안이 될 경우, ‘구매자’의 ‘제보업체 보상제도’에 의거하여 ‘제공자’에게 보상할 수 있습니다.

※ 구매자 ‘제보업체 보상제도’

- ‘구매자’는 ‘제보자 보호 및 보복금지’ 지침에 따라 비공개 방식으로 운영하여 제보자 및 제보업체를 철저하게 보호하며, 제보했다는 이유로 차별하거나 어떠한 불이익도 주지 않습니다.
- 제보로 접수된 내용이 사실로 확인되는 경우, 피제보자에 해당되는 ‘구매자’ 임직원에 대해서는 적절한 징계 조치를 취하겠으며, 제보업체에게는 3년간 아래와 같은 보상을 제공하겠습니다.

· 계약의 이행, 하자보수를 담보하는 이행보증증권 등 유가증권 발행 면제
(단, 선급금 이행보증증권은 제외되며, 거래규모 10억 이상의 계약은 유가증권의 발행기준을 50% 경감하여 적용됨)
· 사업 수행이 가능한 모든 사업에 제안참여 기회 보장
· 사업 제안참여 시 윤리항목 가산점 부여
· 수의 선정이 가능한 사업기회 발생 시 수의계약 우선권 부여

첨부2. 지속가능경영실천협약서

‘구매자’와 ‘제공자’는 지속가능한 동반성장을 도모하고자, 다음과 같이 인권, 안전, 환경, 윤리 네 가지 분야를 중심으로 지속가능경영실천협약을 체결하여, ‘구매자’와 ‘제공자’ 간의 거래 또는 계약에 적용하고 준수할 것을 협약합니다.

[인권경영]

‘구매자’와 ‘제공자’는 모든 형태의 근로자의 인권을 보호하고 존엄성을 보장하여야 합니다.

1. 강제노동 및 아동노동 금지: 강제노동, 착취 등 비자발적 노동과 아동 노동을 이용하지 않습니다.
2. 차별 금지 및 다양성 존중: 근로자의 성별, 인종, 나이, 성적 지향, 성정체성, 출신 국가·민족, 장애, 결혼, 임신, 종교, 정치 성향, 노조 가입 여부 등을 이유로 채용, 승진, 임금 및 보상, 복리후생 등에서 근로자를 차별하지 않습니다.
3. 인도적 대우: 직장 내 성희롱·성폭력, 정신적/육체적 강압, 괴롭힘, 공개적 수치심, 폭언을 포함한 일체의 괴롭힘 행위를 금지합니다.
4. 결사 및 단체교섭의 자유 보장: 모든 근로자의 결사 및 단체교섭의 자유를 보장하며 노동조합 가입 및 결성 등을 이유로 부당한 처우나 차별을 하지 않습니다.
5. 근로 조건 보장: 법규에 정의된 근로 일수, 근로 시간을 준수하고 임금 관련 법규를 준수합니다.
6. 제품/서비스 인권: 동등한 접근성(Barrier Free) 등 제품/서비스의 인권 영향을 관리하며 개선을 위해 노력합니다.

[안전경영]

‘구매자’와 ‘제공자’는 모든 업무에 있어서 근로자의 안전 보건을 최우선으로 보장하여야 합니다.

1. 산업안전: 근로자의 잠재적 안전 위험요인을 제어하기 위해 주기적인 모니터링을 시행합니다.
2. 긴급상황대응: 발생가능한 모든 위험상황과 사고를 사전에 파악, 평가, 통제합니다.
3. 재해관리: 근로자에게 육체적/정신적 위해가 발생할 수 있는 작업에 노출됨에 따르는 위험을 파악, 평가, 통제합니다.
4. 안전보건교육: 근로자를 대상으로 적절한 안전보건 교육 및 안전정보 공유를 시행합니다.

[환경경영]

‘구매자’와 ‘제공자’는 자연환경을 건강하고 깨끗하게 보존하기 위해 노력해야 합니다.

1. 에너지절감: 사업장의 에너지 소비량을 관리하고, 이를 절감하기 위한 노력을 실천합니다.
2. 온실가스저감: 사업장의 온실가스 배출량을 관리하고, 이를 저감하기 위한 노력을 실천합니다.
3. 순환경제 촉진: 사업에서 발생하는 폐기물을 저감하고 친환경 포장재 사용을 위한 노력을 실천합니다.

[윤리경영]

‘구매자’와 ‘제공자’는 현지 법규 및 ‘본 협약’을 준수하여 투명하고 신뢰받는 기업이 되어야 합니다.

1. 운영투명성: 정직한 거래활동을 위하여 위법, 반부패, 부당한 담합행위 등을 하지 않습니다.
2. 개인정보보호: 개인정보의 수집, 보관, 처리 및 공유에 있어서 ‘구매자’의 개인정보 처리방침과 정책을 준수하여 개인정보를 합리적인 수준에서 보호합니다.
3. 지적재산보호: 기술 및 노하우의 이전 시, 지적재산권을 보호하는 방식으로 이루어집니다.

Contract Verified